

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2532 บริษัท คอ มเมอร์เชียล ยูเนียนแอสซัว
รันส์ จำกัด

โจทก์

สาย เดิน เรือ เมอส์ก สาขา กรุงเทพ ฯ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสาม, มาตรา 226, มาตรา 609 วรรคสอง, มาตรา 625,
มาตรา 627

มูลคดีตามฟ้องเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องบังคับกันตามกฎหมายแห่ง
ประเทศไทย ไม่อาจนำ พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ค.ศ.
1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคสอง บัญญัติว่ารับขนของ
ทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลใช้บังคับและไม่ปรากฏว่ามีประเพณี
การขนส่งทางทะเลที่ถือปฏิบัติอยู่ จึงต้องนำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ลักษณะรับขน ในหมวดรับขนของ อันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
มาปรับแก้คดี

การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งได้ออกใบตราส่งกำหนดเงื่อนไขไว้ด้านหลังว่า
จำเลยไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเกินไปกว่าที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 4(5)แห่ง พระราชบัญญัติ รับขนของทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ก็เท่ากับเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 แม้จะมีตราประทับชื่อของบริษัทผู้ส่งและมีการลงลายมือชื่อไว้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อเป็นใคร มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้ส่งอย่างไรหรือไม่ อีกทั้งไม่มีข้อความระบุว่าลงลายมือชื่อเพื่อจุดหมายใด อาจเป็นการลงลายมือชื่อรับคู่ฉบับหรือสำเนาเอกสารก็ได้ เช่นนี้ ยังถือไม่ได้ว่าผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวไม่มีผลใช้ยันผู้ส่งได้ และไม่อาจใช้ยันบริษัทผู้รับตราส่งซึ่งได้รับสิทธิมาจากผู้ส่งตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ตลอดจนโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งรับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งมาอีกทอดหนึ่ง.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทแองโกล-ไทย เอ็นยีเนียริง จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าตะไบเหล็กจำนวน 206 กล่อง จากบริษัทคูเปอร์ทูลกรุ๊ป จำกัดประเทศแคนาดา และเอาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวไว้กับโจทก์บริษัทคูเปอร์ทูลกรุ๊ป จำกัด ได้ว่าจ้างสายเดินเรือเมอส์กแห่งประเทศแคนาดาของจำเลยให้เป็นผู้ขนส่งสินค้านี้ดังกล่าว บริษัทเมอส์กไลน์เอเจนซี่ จำกัด ได้ออกใบตราส่งระบุว่าสินค้าตะไบเหล็กจำนวน 206 กล่อง เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพแล้วได้มีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตรวจสอบ ปรากฏว่าสินค้าขาดจำนวนไปจากที่ระบุไว้ในใบตราส่ง 8 กล่อง คิดเป็นเงิน 389,011 บาทโจทก์ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่บริษัทแองโกล-ไทย เอ็นยีเนียริง จำกัด ไปแล้ว โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากจำเลย ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 389,011 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สินค้ำมิได้สูญหายไป สายเดินเรือเมอสก์ได้ออกใบตราส่งว่า สินค้ำพิพาทมีจำนวนก็กล่อง มีน้ำหนักเท่าใดก็ได้โดยรับแจ้งจากเจ้าของสินค้ำผู้ส่ง ไม่มีโอกาสได้ตรวจดูสินค้ำว่าตรงกับที่รับแจ้งไว้หรือไม่ และตามหลักฐานใบตราส่ง เจ้าของสินค้ำได้ยอมรับรู้ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้โดยชัดแจ้ง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ การขนส่งรายนี้คู่สัญญาเป็นคนต่างสัญชาติกัน โดยผู้ส่งมีสัญชาติแคนาดา และจำเลยมีสัญชาติเดนมาร์ก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 13 ระบุให้นำกฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญามาใช้บังคับ แก่สาระสำคัญและผลของสัญญา จึงต้องนำกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับ ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในกรณีของสูญหายหรือเสียหายว่าผู้ขนส่งมีความรับผิดชอบไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หีบห่อของสินค้ำ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากจำเลยเกินกว่า 500 เหรียญสหรัฐ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ขนส่งเป็นผู้บรรจุสินค้ำในตัวเอง เมื่อสินค้ำเกิดสูญหายขาดจำนวนไปจากที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ความเสียหายดังกล่าวจึงมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ส่ง จำเลยผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบในความสูญหายของสินค้ำนั้น แต่เนื่องจากในใบตราส่งมีข้อจำกัดความรับผิดชอบไว้ และผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบ ข้อจำกัดความรับผิดชอบจึงมีผลผูกพันผู้รับตราส่งด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายเกินกว่า 500 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 10,315 บาท พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,315 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เฉพาะค่าขึ้นศาลเท่าจำนวนที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ 1,200 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้บรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์เอง เมื่อสินค้าเกิดสูญหายขาดจำนวนไปจากที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ความเสียหายดังกล่าวจึงมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ส่ง จำเลยในฐานะผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบสินค้าสูญหายไป 8 กล่อง จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหายกล่องละ 500 เหรียญสหรัฐ พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 4,000 เหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันที่มีคำพิพากษานี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ชดเชยเท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ขณะคดี

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า บริษัทคูเปอร์ทูลกรุ๊ป จำกัด ผู้ส่งได้ส่งมอบสินค้าตะไบเหล็กจำนวน 206 กล่อง ให้แก่บริษัทเมอส์กิลไลน์เอเจนซี จำกัด โดยผู้ขนส่งบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์เอง การที่สินค้าตะไบเหล็กสูญหายไป 8 กล่องมิใช่ความผิดของบริษัทคูเปอร์ทูลกรุ๊ป จำกัด ผู้ส่ง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว แล้ววินิจฉัยว่า '...ปัญหาวินิจฉัยข้อสุดท้ายตามฎีกาของโจทก์และจำเลยมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงใด เห็นว่า มูลคดีตามฟ้องรายนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องบังคับกันตามกฎหมายแห่งประเทศไทย หากมีปัญหาวouldจะพึงใช้กฎหมายแห่งประเทศอื่นใดมาบังคับไม่ จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งดังฎีกาของจำเลย ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคสอง บัญญัติว่า รับขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการ

รับขนทางทะเลใช้บังคับและไม่ปรากฏว่ามีประเพณีการขนส่งทางทะเลที่ถือปฏิบัติกันอยู่ จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะรับขน ในหมวดรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 บัญญัติว่า 'ใบรับใบตราส่งหรือเอกสารอื่นๆ ทำนองนั้นก็ดี ซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น' นายโรแนล เจ.คริสตอล พยานจำเลยเบิกความว่าใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข 1 ที่ด้านหลังไม่มีลายมือชื่อของผู้ส่งสินค้า ดังนั้นการที่จำเลยได้ออกใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 หรือ ล. 9 กำหนดเงื่อนไขไว้ด้านหลังว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเกินไปกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 นั้นเองเมื่อข้อความที่กล่าวนี้ระบุไว้ด้านหลังของใบตราส่งเอกสารหมายเลข ล. 9 ซึ่งมีตราประทับว่า THE COOPER TOOL GROUP LIMITED PER และลายมือชื่อโดยไม่ปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อเป็นใคร มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคูเปอร์ทูลกรุ๊ป จำกัด อย่างไรหรือไม่อีกทั้งไม่มีข้อความระบุว่าลงลายมือชื่อเพื่อจุดมุ่งหมายใด อาจเป็นการลงลายมือชื่อรับคุ้มครองหรือสำเนาของเอกสารหมายเลข ล. 9 ก็ได้ ดังจะเห็นได้ว่าฝ่ายโจทก์ก็มีเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งมีข้อความตรงกับเอกสารหมายเลข ล. 9 แต่หาได้มีลายมือชื่อของผู้ส่งสินค้าไว้ด้านหลังด้วยไม่ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ข้อความจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวไม่มีผลใช้ยันผู้ส่งได้และไม่อาจใช้ยันบริษัทแอ่งโกล-ไทย เอ็นยีเนียร์ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิจากผู้ส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ตลอดจนโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งรับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งมาอีกทอดหนึ่ง โจทก์จึงหาผูกพันให้ต้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากจำเลยได้เพียง 500 เหรียญสหรัฐไม่ เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 389,011 บาทให้แก่บริษัทแองโกล-ไทยเอ็นบีเนียริง
จำกัด เพื่อความสูญหายของสินค้าตะไบเหล็กจำนวน 8 กล่องไปแล้ว ย่อมเข้ารับช่วง
สิทธิดังกล่าวในอันที่จะเรียกร้องเอาจากจำเลยผู้ขนส่งได้เต็มจำนวน จำเลยจึงต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 389,011 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 389,011 บาท แก่
โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมสามศาลแทน
โจทก์โดยกำหนดเป็นค่าทนายความรวม 25,000 บาท.

(ประเสริฐ บุญศรี-สุทิน นนทแก้ว-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ